



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDY SENTOSA GINTING**, Umur 22 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **LISEN APULINTA SEMBIRING**, Umur 21 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Dr. (c) Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL., Effendi Jambak, S.H., M.H., Hartina, S.H., M.H., IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H., Swandhana Pradipta, S.H., M.KN., Almunawar Sembiring, S.H., dan Anaria Br Ginting, S.H., M.H., Masing-masing Para Advokat dari TOMMY SINULINGGA LAW FIRM beralamat kantor Jalan Setia Budi No. 78D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20122. Domisili Elektronik: tommysinulinggalawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2025, dipersidangan selanjutnya Pemohon mengajukan Kuasa tambahan kepada Jedi Walda Sembiring, S.H., dan Yusfandy D. Diranta Sembiring, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2025;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

L A W A N

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Polisi Resort Binjai** yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20741, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Rakhman Anthero Purba, S.H., M.H., AKP Amas Ramadhan Hasibuan, IPDA Dedi Mahruzani Nur Lubis, S.H., M.H., AIPTU Jemi Sandro Rico Manik, S.H., AIPDA Samsuriadi Lubis, S.H., BRIGPOL M. Agung Z. Ginting, S.H., BRIGPOL Debby Permatasari, S.H., BRIPTU Faizal Hafiz, S.H., BRIPTU

Hal. 1 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirando Sidabutar dan Pengatur Pipit Sandra, seluruhnya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut dan Polres Binjai masing-masing berkewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan dan Polres Binjai Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. Kepala Kejaksaan RI Cq Kejati Sumatera Utara Cq Kejari Langkat yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 51 Stabat - Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elieser Adhitia Barus, S.H., Dandy Rizkian Tarigan, S.H., dan Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., berdasarkan surat perintah tanggal 29 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alosius Yanis Dhaniarto, Nofiansyah, Bagus Pinandoyo Basuki, Sutarno, Kingsopol Siregar, Eva Yovita, Ramidah, Ika Dany Sitepu, Finna, Nely Hidayati, Sony Asrolian Jaya, Rudi Purnomo, Andi Setyo Darmawan, Yundra Asmara Tirtana, Norman Surya Sianipar, Sri Devi Octaviani, Agatha Fabiola Giovani Br Sinaga, dan Santauli, seluruhnya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat alamat email advokasi4@kemenkeu.go.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb tanggal 3 Desember 2025 tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Desember 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat register Nomor 7/Pid.Pra/2025/PN Stb tanggal 3 Desember 2025 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya setiap warga Negara Dan para penyelenggara Negara harus tunduk kepada hukum. Ciri khas dan karakter dari sebuah Negara hukum adalah menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara, terutama dalam proses penegakan hukum karena segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
2. Bahwa dengan demikian dalam konsep penegakan hukum, maka pejabat penegak hukum dalam melakukan segala tindakan hukum dibatasi oleh undang-undang agar tidak melakukan tindakan yang semena-mena dan dapat menimbulkan kerugian bagi setiap warga Negara;
3. Bahwa dalam sistem peradilan pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan kewenangan mengadili harus dilakukan secara utuh dan universal sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan kerugian hukum bagi setiap warga Negara yang sedang menjalani proses penegakan hukum;
4. Bahwa tindakan paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide *Penjelasan Pasal 80 KUHP*). Berdasarkan nilai penyidikan atau penuntut umum dalam melakukan penetapan, penangkapan, penyitaan, dan penuntutan agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal. 3 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



5. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut;

6. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*;

7. Bahwa pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau tindakan penegakan hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai tindakan Penahanan telah diakui sebagai wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, sesuatu yang mungkin terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun tidak berlaku sistem hukum umum, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa inilah hukum menurut Satjipto Rahardjo disebut "Terobosan Hukum" (*Legal Breakthrough*) atau hukum yang pro-rakyat (*Hukum Progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia;

8. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;

Hal. 4 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

9. Bahwa terhadap aturan mengenai Ganti kerugian dan Rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 KUHAP :

1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

10. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang memperkuat dan melindungi hak-hak pemohon, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penahanan Pemohon Praperadilan seperti yang terdapat dalam perkara sebagai berikut yaitu;

Hal. 5 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



● **98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL menyatakan:**

- Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.
- Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara pada negara.

11. Bahwa lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penahanan pemohon, seperti pada kutipan putusan **Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014** sebagai berikut pada intinya menyatakan;

● Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penahanan;

● Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penahanan;

12. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

13. Bahwa oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 758 K/Pid/2025 tanggal 6 Mei 2025 mengeluarkan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT tersebut;**
- **Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada Negara.**

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING dan Terdakwa III LISEN APULINTA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING dan Terdakwa III LISEN APULINTA tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut diatas dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024 yang disita dari Kasim Sembiring berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 4 Juli 2024 dinyatakan dikembalikan kepada Kasim Sembiring;
 - 1 (satu) topi warna hitam, 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas, 1 (satu) celana jeans pendek warna orange dan 1 (satu) pedang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm;dikembalikan kepada Andi Syahputra;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam dan 1 (satu) celana pendek warna biru, dikembalikan kepada Edy Sentosa Ginting;

Hal. 7 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



- 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash dan 1 (satu) celana panjang warna biru, dikembalikan kepada Lisen Apulinta;
- 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu dan 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam; dikembalikan kepada Sopiandi;
- Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara;

Dari Amar Putusan Kasasi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Para Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Termohon Praperadilan II, yang mana dibuktikan dengan status Para Pemohon Praperadilan dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Namun selama proses upaya hukum hingga mendapatkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Para Pemohon Praperadilan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu maka sangat berdasar hukum Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP halaman 12, menyatakan: *"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan."* Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat Termohon berdomisili/bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan terkait ganti kerugian dan rehabilitasi Para Pemohon Praperadilan sangat beralasan hukum untuk diterima dan Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A TERMOHON PRAPERADILAN I DAN TERMOHON PRAPERADILAN II DALAM MENETAPKAN TERSANGKA, MENANGKAP, DAN MENAHAN SERTA MENUNTUT PEMOHON PRAPERADILAN TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN SEHINGGA MEMBERIKAN KERUGIAN KEPADA PEMOHON PRAPERADILAN

Hal. 8 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



1) Bahwa sebelum para Pemohon Praperadilan menerangkan dalil-dalil tentang Termohon Praperadilan I tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa terlebih dahulu Pemohon Pra Peradilan akan menerangkan awal mula permasalahan agar menjadi terang benderangnya perkara *a quo* sebagai berikut :

a. Bahwa Para Pemohon Praperadilan merupakan pekerja dari Eduward Sipayung yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan pada Kebun sawit yang dikontraknya dari Drs. Siang Ginting Manik yang berada pada Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas ± 24 Ha;

b. Bahwa Para Pemohon Praperadilan mendapatkan perintah dari Eduward Sipayung pada Pagi hari tanggal 4 Juli 2024 pukul 07.30 WIB untuk ke lokasi lahan sawit Kontrakan Eduward Sipayung, setiba disana sekira pukul 08.00 Wib Para Pemohon Praperadilan mendapati adanya 3 orang melakukan pemanenan buah tandan segar sawit pada areal kebun/ladang sawit kontrakan milik Eduward Sipayung dan 1 orang staf dari PT. Serdang Hulu;

c. Bahwa dikarenakan tugas dari Para Pemohon Praperadilan adalah sebagai orang yang bekerja dilahan kontrakan Edward Sipayung maka dalam hal ini Para Pemohon Praperadilan melakukan penghadangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh para pekerja PT. Serdang Hulu, yang dalam hal ini adanya adu mulut Para Pemohon Praperadilan dengan Pekerja PT. Serdang Hulu, dikarenakan areal tersebut menurut informasi dan data yang diperoleh Para Pemohon Praperadilan areal tersebut sudah di luar titik koordinat HGU PT. Serdang Hulu, akan tetapi atas hal tersebut Para Pemohon Pra Peradilan diamankan oleh BKO PT. Serdang Hulu ke Polres Binjai (i.c. Termohon Praperadilan I) tanpa ada ancaman tuduhan tindak pidana yang dilanggar dan setibanya di Polres Binjai;

d. Termohon Praperadilan I melakukan proses hukum kepada Para Pemohon Praperadilan dengan melakukan Penyidikan, Penetapan Tersangka, dan melakukan Penahanan kepada Pemohon Pra Peradilan dengan tuduhan yang tidak berdasar, yang dalam hal ini banyak kejanggalan yang sangat sistematis adanya dugaan kriminalisasi hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I secara terstruktur, tersistem dan masif, sehingga

Hal. 9 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



permasalahan tersebut P-21 ke Termohon Praperadilan II;

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Jaksa pada Kejaksaan Negeri Langkat (i.c. Termohon Praperadilan II) melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B kemudian menyusun surat dakwaan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

a. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pertama (Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana),

b. Pencurian hasil perkebunan kelapa sawit Sebagaimana dakwaan Alternatif kedua (Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana), melakukan tindak pidana Pengancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga (Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3) Namun Termohon Praperadilan II tidak cukup bukti dalam membuktikan dakwaannya terhadap Pemohon Pra Peradilan yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan Telah berkekuatan hukum Tetap (*Incraht*) melepaskan para terdakwa (i.c. Para Pemohon Praperadilan) (*Onsraq van Rechtvervolging*) oleh karena dakwaan tersebut disusun tanpa suatu dasar yuridis yang kuat;

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalam hal ini dakwaan Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pertama (Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana), pencurian hasil perkebunan kelapa sawit Sebagaimana dakwaan Alternatif kedua (Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana), melakukan tindak pidana Pengancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga (Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terbukti akan tetapi Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Pemohon Praperadilan telah terbukti melakukan perbuatan ancaman dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum, dimana dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B (*judex factie* tingkat pertama) telah mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana Putusan

Hal. 10 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING, Terdakwa III. LISEN APULINTA dan Terdakwa IV. SOPIANDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah sawit; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Serdang Hulu, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) topi warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas;
 - 1 (satu) celana jeans pendek warna orange;
 - 1 (satu) pedang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



6) Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon Praperadilan mengajukan upaya hukum banding, yang dalam hal ini Para Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan I karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING dan Terdakwa III LISEN APULINTA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING dan Terdakwa III LISEN APULINTA tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut diatas dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) flashdisk merek V-GEN warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video kejadian tanggal 4 Juli 2024 yang disita dari Kasim Sembiring berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 4 Juli 2024 dinyatakan dikembalikan kepada Kasim Sembiring;
 - 1 (satu) topi warna hitam, 1 (satu) baju kaos warna putih biru merek Adidas, 1 (satu) celana jeans pendek warna orange dan 1 (satu) pedang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm; dikembalikan kepada Andi Syahputra;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam dan 1 (satu) celana pendek warna biru, dikembalikan kepada Edy Sentosa Ginting;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih bergaris warna biru merek Black Flash dan 1 (satu) celana panjang warna biru,

Hal. 12 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



dikembalikan kepada Lisen Apulinta;

- 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu dan 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam; dikembalikan kepada Sopiandi;
- Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara;

7) Berdasarkan putusan banding maka dalam hal ini Termohon Praperadilan II mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus pada tingkat Kasasi Putusan MA Nomor : 758 K/Pid/2025 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

8) Bahwa sebelum masuk pada persidangan di Tingkat Pengadilan, dalam hal ini Pemohon Praperadilan telah menyurati Para Termohon Praperadilan melalui surat perlindungan hukum bahwa Pemohon Pra Peradilan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didugakan kepadanya sebagaimana bukti-bukti yang ada akan tetapi surat tidak ada direspon dan ditanggapi oleh Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II;

9) Bahwa berdasarkan putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi sampai dengan Putusan pada Tingkat Kasasi maka dalam hal ini telah terfaktakan bahwa Terdakwa II. EDY SENTOSA GINTING (l.c Pemohon Praperadilan I) dan Terdakwa III LISEN APULINTA (l.c Pemohon Praperadilan II) tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, serta Pengadilan memerintahkan untuk melepaskan Para Terdakwa (Para Pemohon Praperadilan) tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, namun akibat Perbuatan Termohon Praperadilan I melakukan dugaan Kriminalisasi Hukum terhadap Para Pemohon Praperadilan, sehingga Para Pemohon Praperadilan berakibat ditahan dalam proses hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I selama ± 7 (tujuh) Bulan baik pada penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan I serta pada tahap tingkat kejaksaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan II terkait Dakwaan dan Tuntutan;

B BAHWA PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON PRAPERADILAN MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PEMOHON

Hal. 13 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



PRAPERADILAN

1) Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan I yang telah melakukan penahanan kepada Para Pemohon Praperadilan maka dalam hal ini Pemohon Pra Peradilan merasa sangat dirugikan dikarenakan telah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melepaskan Para Pemohon Praperadilan dari segala tuntutan maka dalam hal ini Penahanan yang dilakukan Termohon Praperadilan I melakukan penangkapan, penetapan Tersangka, penahanan merupakan tindakan kekeliruan penerapan hukum serta tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang kepada para Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP "*Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*" Jo. Penjelasan "asal 95 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan*".

2) Bahwa perbuatan Termohon Praperadilan I yang telah jelas melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, dimana dalam hal ini Termohon Praperadilan I telah melakukan penangkapan, penetapan tersangka dan Penahanan kepada Para Pemohon Praperadilan hingga melakukan Tahap 2 ke Termohon Praperadilan II yang dalam hal ini Termohon Praperadilan II telah menahan, mendakwa serta menuntut Para Pemohon Praperadilan namun hasil pemeriksaan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa (ic. Para Pemohon Praperadilan) dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau Para Pemohon Praperadilan dituntut dan diadili tanpa berdasar undang-undang. Sehingga dapat diklasifikasikan Perbuatan Termohon Praperadilan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Penahanan kepada Para Pemohon Praperadilan;

3) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul

Hal. 14 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menjelaskan mengenai alasan-alasan Permintaan Ganti Kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP pada halaman 56-57 menyebutkan ***“Penerapan hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan penerapan hukum, dan penerapan hukum yang tidak tepat, sama halnya dengan kekeliruan penerapan hukum. Kalau begitu, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sama keadaanya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan, beberapa kesalahan Penerapan Hukum:***

- a. Surat dakwaan Batal Demi Hukum;
- b. Dakwaan Jaksa Tidak Dapat Diterima;
- c. Apa yang didakwakan Tanpa Didukung Bukti Yang Sah;
- d. Apa yang didakwakan Bukan Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran;

Jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, karena menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasarkan dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar undang-undang. Oleh karena itu, memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasar alasan memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasar alasan kekeliruan penerapan hukum atau atas alasan dituntut dan diadili tanpa berdasar Hukum.

- e. Apa yang didakwakan Tidak sesuai dengan Tindakan yang dilakukan”;

2. Bahwa permohonan ini juga memiliki dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***
- b. Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi ***“Perlindungan, pemajuan,***

Hal. 15 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

3. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut maka dalam hal ini sangat beralasan hukum Para Pemohon Praperadilan mengajukan gugatan *a quo* atas dasar tidak bersalahnya tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon Praperadilan sehingga perbuatan yang telah dilakukan Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II merupakan perbuatan melawan hukum atau melakukan kekeliruan penerapan hukum;

4. Bahwa merujuk kepada ketentuan Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*"

5. Bahwa akibat dari Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan serta penuntutan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I & II kepada Para Pemohon Praperadilan maka dalam hal ini Para Pemohon Praperadilan telah mengalami kerugian yang akan dirincikan sebagai berikut;

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami **EDY SENTOSA GINTING (I.c. Pemohon Praperadilan I)** selama masa penahanan sejak 04 Juli 2024 s/d 30 Januari 2025 terhitung ± 7 bulan yang apabila dihitung tanggal ditahan 211 (dua ratus sebelas) hari adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- 1) Gaji sebagai pengawas lahan Kontrakan milik Eduward Sipayung (berdasarkan keterangan Eduward Sipayung dalam Persidangan/dalam Putusan tingkat Pertama) sebesar Rp. 1.500.000 x 7 bulan Rp. 10.500.000;
- 2) Penundaan Kuliah Aktif (PKA) sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik USU selama 1 (satu) semester di Semester 5 pada bulan Agustus 2024 karena ditahan di Polres Binjai hingga di Rutan Tanjung Pura dengan uang kuliah/ semester Rp. 7.500.000 = Rp. 7.500.000;
- 3) Uang Sewa Rumah Kos di Medan yang tidak ditempati karena **EDY SENTOSA GINTING** ditahan di Polres Binjai hingga di Rutan Tanjung Pura selama 7 bulan = Rp. 10.000.000 ;
- 4) **EDY SENTOSA GINTING** harus mengambil mata kuliah yang

Hal. 16 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunda di semester 5 pada semester 9 dan harus membayar kembali uang kuliah semester = Rp. 7.500.000 ;

5) EDY SENTOSA GINTING harus kembali melanjutkan Sewa Rumah Kos selama mengambil mata kuliah tertunda semester 5 di semester 9 = Rp. 10.000.000 ;

6) EDY SENTOSA GINTING harus menanggung kerugian karena penambahan biaya hidup selama mengambil mata kuliah tertunda semester 5 di semester 9 (6 bulan). 1 bulan biaya hidup Kuliah di Medan Rp. 2.000.000 x 6 bulan = Rp. 12.000.000 ;

7) Biaya hidup EDY SENTOSA GINTING selama 2 bulan ditahan di Polres Binjai = Rp. 5.880.000 ;

8) Biaya hidup EDY SENTOSA GINTING selama di tahan di Rutan Tanjung Pura, ada yang tercatat melalui bukti transfer ke Rekening pihak yang disediakan Rumah Tahanan Tanjung Pura, ada pula yang diserahkan langsung saat kunjungan ke Rutan Tanjung Pura:

Bukti Transfer:

- 04 September 2024	= Rp300.000
- 13 September 2024	= Rp200.000
- 15 September 2024	= Rp200.000
- 19 September 2024	= Rp300.000
- 21 September 2024	= Rp200.000
- 22 September 2024	= Rp200.000
- 25 September 2024	= Rp400.000
- 09 Oktober 2024	= Rp400.000
- 24 Oktober 2024	= Rp200.000
- 25 Oktober 2024	= Rp3.000.000
- 17 November 2024	= Rp735.000
- 24 November 2024	= Rp735.000
- 01 Desember 2024	= Rp735.000
- 05 Desember 2024	= Rp165.000
- 07 Desember 2024	= Rp650.000
- 08 Desember 2024	= Rp370.000
- 12 Desember 2024	= Rp200.000
- 15 Desember 2024	= Rp375.000
- 16 Desember 2024	= Rp500.000
- 19 Desember 2024	= Rp500.000
- 21 Desember 2024	= Rp370.000
- 25 Desember 2024	= Rp110.000

Hal. 17 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



- 25 Desember 2024	= Rp490.000
- 29 Desember 2024	= Rp375.000
- 05 Januari 2025	= Rp735.000
- 12 Januari 2025	= Rp735.000
- 18 Januari 2025	= Rp735.000
- 25 Januari 2025	= Rp735.000
- 29 Januari 2025	= Rp160.000.

Total Transfer = Rp14.075.000

Biaya Selama kunjungan 1 x seminggu ke Rutan Tanjung

Pura:

- Bulan September 2024 3 x kunjungan	= Rp1.500.000
- Bulan Oktober 2024 2 x kunjungan	= Rp1.000.000
- Bulan November 2024 4 x kunjungan	= Rp2.000.000
- Bulan Desember 2024 4 x kunjungan	= Rp2.000.000
- Bulan Januari 2025 4 x kunjungan	= Rp2.000.000

Total = Rp8.500.000

9) Biaya Catering Lauk Makanan selama di Rutan Tanjung Pura (September-Januari) Rp100.000/minggu selama 5 Bulan
= Rp. 2.000.000;

10) Jasa Lawyer (Pengacara) = **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah)

TOTAL Keseluruhan kerugian: RP 137.955.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami **LISEN APULINTA (Ic. Pemohon Praperadilan II)** selama masa penahanan sejak 04 Juli 2024 s/d 30 Januari 2025 terhitung 7 bulan adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

1) Gaji sebagai pengawas lahan Kontrakan milik Eduward Sipayung (berdasarkan keterangan Eduward Sipayung dalam Persidangan/dalam Putusan tingkat Pertama) sebesar Rp1.500.000 x 7 bulan = **Rp.10.500.000;**

2) Biaya hidup Lisen Apulinta selama 2 bulan ditahan di Polres Binjai = **Rp6.000.000 ;**

3) Biaya hidup Lisen Apulinta selama di tahan di Rutan Tanjung Pura, ada yang tercatat melalui bukti transfer ke Rekening pihak yang disediakan Rumah Tahanan Tanjung Pura, ada pula yang diserahkan langsung saat kunjungan ke Rutan Tanjung Pura:

Bukti Transfer :

Hal. 18 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 Oktober 2024 =Rp300.000
- 19 Desember 2024 =Rp500.000
- 25 Desember 2024 =Rp490.000
- 20 Januari 2025 =Rp200.000

Total Rp1.490.000 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Uang yang diserahkan langsung kepada Lisen :

- Bulan September 2024 =Rp2.000.000
- Bulan Oktober 2024 =Rp2.000.000
- Bulan November 2024 =Rp2.000.000
- Bulan Desember 2024 =Rp1.500.000
- Bulan Januari 2025 =Rp2.000.000

Total Rp9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Biaya Selama kunjungan 1 x seminggu ke Rutan Tanjung Pura :

- Bulan September 2024 3 x kunjungan = Rp1.500.000
- Bulan Oktober 2024 2 x kunjungan = Rp1.000.000
- Bulan November 2024 4 x kunjungan = Rp2.000.000
- Bulan Desember 2024 4 x kunjungan = Rp2.000.000
- Bulan Januari 2025 4 x kunjungan = Rp2.000.000

Total = Rp8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

4) Biaya Catering Lauk Makanan selama di Rutan Tanjung Pura (September-Januari) Rp100.000/minggu selama 5 Bulan = Rp2.000.000 ;

5) Jasa Lawyer (Pengacara) = Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

TOTAL Keseluruhan : RP 87.990.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Kerugian immaterial Para Pemohon Praperadilan

- 1) Hilangnya kebebasan pribadi secara tidak sah selama 7 bulan yang seharusnya digunakan untuk kuliah, bekerja, dan berinteraksi sosial;**
- 2) Trauma psikologis, termasuk kecemasan, rasa takut terhadap sistem hukum, dan gangguan kepercayaan diri yang berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi dan profesional;**
- 3) Rasa malu, aib, dan tekanan sosial akibat status sebagai tahanan yang dituduh melakukan tindak pidana yang**

Hal. 19 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



menyebabkan reputasi Para Pemohon Praperadilan jatuh di lingkungan tempat tinggal.

4) Gangguan dalam pendidikan formal dan pengembangan diri, terutama bagi EDY SENTOSA GINTING (ic. Pemohon Praperadilan I) yang kehilangan waktu belajar, dan LISEN APULINTA (ic. Pemohon Praperadilan II) yang mengalami kehilangan kesempatan bekerja;

5) Ketidakpastian masa depan dan kerugian moral yang tidak dapat diukur secara finansial, namun sangat signifikan secara psikologis dan sosial;

6) Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, asas kemanfaatan, serta *ex aequo et bono*, Para Pemohon Praperadilan memohon ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)** secara tanggung renteng dari Para Termohon Praperadilan sebagai bentuk pemulihan martabat dan keadilan yang setara.

6. Sehingga apabila digabungkan nilai kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II baik materil dan immateril dalam perkara *a quo* maka berjumlah **Rp. 1.225.945.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

7. Bahwa **Turut Termohon Praperadilan I** adalah lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam proses ganti rugi yang melibatkan keuangan negara dan/atau kekayaan negara berkaitan dengan pengelolaan anggaran dalam melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan, serta Penuntutan terhadap Para Pemohon Praperadilan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Praperadilan yang mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon Praperadilan, memiliki hubungan kepada Turut Termohon Praperadilan I dalam hal melakukan ganti kerugian sehingga patut dan beralasan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menjadi Turut Termohon Praperadilan I, karena pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan Para Termohon Praperadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



8. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968 yang menyebutkan “*meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat tetap pada tuntutannya, maka hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantas harus dibayar*”

9. Bahwa guna Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan tunduk dan taat pada menjalankan putusan ini apabila lalai maka dalam hal ini guna diletakkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada Negara;

11. Bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan kiranya permohonan ini diterima untuk seluruhnya.

C PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENAHANAN SERTA PENUNTUTAN TERHADAP PEMOHON PRAPERADILAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM SERTA TIDAK PROFESIONAL

1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***praduga tidak bersalah*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Artinya, kita semua tunduk pada hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan HAM tersebut. Maka, negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2) Hukum tanpa nilai akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan

Hal. 21 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang menerapkan dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin ketersediaan bahwa hukum bekerja sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3) Oemar Seno Menentukan prinsip '*legalitas*' merupakan karakteristik yang penting, baik yang dikemukakan oleh '*Rule of Law*' konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' terlebih dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospektif, larangan analogi, berlakunya asas "*nullum delictum*" dalam Hukum Pidana, yang semuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legalitas*';

4) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Wewenang (*détournement de pouvoir*) adalah berwenang melampaui otoritas, mencampuradukkan otoritas dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui berwenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang ditentukan berdasarkan undang-undang tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana saat tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau berwenang menjadi pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah, "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya berwenang melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari otoritas yang berwenang (asas spesialisas diberikan);

5) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan otoritas (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan

Hal. 22 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- a) *ditetapkan oleh pejabat yang menempati,*
- b) *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c) *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

6) Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan **EDY SENTOSA GINTING** dan **LISEN APULINTA SEMBIRING** (ic. Pemohon Praperadilan I dan II) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Polres Binjai (ic. Termohon Praperadilan I) dan Kejaksaan Negeri Stabat (ic. Termohon Praperadilan II) maka dalam hal ini terdapat kesewenang-wenangan dan kejanggalan yang dilakukan oleh Para Termohon Praperadilan I dan II. Hal ini terfaktakan dengan Para Pemohon Praperadilan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan II karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025 dan diperkuat dengan adanya putusan tingkat Kasasi Putusan MA Nomor : 758 K/Pid/2025 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT (ic. Termohon Praperadilan II) tersebut;

7) Bahwa penahanan terhadap proses hukum Pemohon Praperadilan menyebabkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami Pemohon Praperadilan dikarenakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Termohon Praperadilan I karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025, oleh karena itu tindakan Para Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam penyelidikan dan penyidikan serta sebagai penuntut umum;

8) Berdasarkan uraian diatas bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II kepada Para Pemohon Praperadilan terhadap Penangkapan, Penetapan Tersangka, penahanan serta penuntutan kepada Para Pemohon Pra Peradilan merupakan

Hal. 23 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan atau prosedur yang tidak benar atau salah dalam penerapan hukum, maka Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat beralasan untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan dalam putusan serta membuat penetapan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Pemohon PraPeradilan.

III. PETITUM

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari keadilan dan kebenaran hukum agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam jabatan serta menyalahi hukum, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas I-B Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara *a quo*, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menjatuhkan Putusan dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan EDY SENTOSA GINTING (ic. Pemohon I) mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 137.955.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Menyatakan LISEN APULINTA (ic. Pemohon II) mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 87.990.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
4. Menyatakan Para Pemohon mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian Materil EDY SENTOSA GINTING sebesar Rp. 137.955.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian Materil LISEN APULINTA sebesar Rp. 87.990.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
7. Menghukum Para Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian immateril Para Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) kepada Para Pemohon;

Hal. 24 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



8. Menghukum Termohon Praperadilan I, Termohon Praperadilan II dan Turut Termohon Praperadilan tunduk dan taat pada menjalankan putusan ini apabila lalai maka dalam hal ini guna diletakkan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Turut Termohon Praperadilan guna tunduk dan menjalankan putusan ini;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Termohon Praperadilan.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam proses Praperadilan selain menganut Hukum Acara Pidana juga menganut Hukum Acara Perdata, karena perkara Praperadilan ini dimulai dari adanya permohonan dari Pemohon yang kemudian ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Jawaban Termohon akan ditanggapi oleh Pemohon dalam bentuk Replik, dan Replik tersebut kembali ditanggapi oleh Termohon dalam bentuk Duplik. Setelah jawab-jinawab akan dilanjutkan dengan pembuktian surat-surat dan Saksi (jika ada) dari masing-masing pihak, dan diakhiri dengan penyampaian Kesimpulan sebelum diputuskan oleh hakim yang memeriksa. Dimana dalam hukum acara perdata berlaku adanya Eksepsi, sehingga dengan demikian Termohon I mengajukan materi Eksepsi sebagai berikut.

a. PERMOHONAN PEMOHON DALUARSA (LEWAT WAKTU)

1) Bahwa dasar hukum diajukannya Permohonan Praperadilan aquo oleh Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING, dkk.) adalah berdasarkan Pasal 95 KUHAP dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Posita Permohonan Pemohon halaman 5, 15, 16), dikarenakan dalam Perkara Pidana melakukan kekerasan

Hal. 25 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan yang didakwakan kepada Para Pemohon ternyata telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar Putusan : **terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*)** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Banding) Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 jo **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025;**

2) Bahwa KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang tenggang waktu kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 77 huruf b KUHAP. Akan tetapi terkait dengan tenggangwaktu untuk mengajukannya kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 dan dirubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dijelaskan ***“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”;***

4) Bahwa berdasarkan data Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Stabat didapatkan informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) pada **tanggal 09 Juni 2025**, maka jelas berdasarkan ketentuan

Hal. 26 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Para Pemohon harus mengajukan permohonan ganti kerugian untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 diterima **atau paling lambat tanggal 09 September 2025;**

5) Bahwa ternyata Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) terkait tentang Ganti Kerugian diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat **pada tanggal 1 Desember 2025** atau sudah lebih 3 (tiga) bulan sejak Putusan inkrah diterima oleh para Pemohon (yakni tanggal 09 Juni 2025), sehingga dengan demikian **Permohonan Para Pemohon telah Daluarsa (Lewat Waktu)** atau bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, hal tersebut bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 7/Pid.Prap/2024/PN.Blb, tanggal 7 November 2024;

6) Bahwa oleh karena permohonan Praperadilan tentang ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

b. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON TIDAK SESUAI (BERTENTANGAN) DENGAN UNDANG-UNDANG

Bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonan Pemohon telah menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon baik secara materiil maupun immateril, yaitu antara lain:

- 1) Kerugian EDY SENTOSA GINTING :
 - materiil sebesar **Rp. 137.955.000.-**
 - immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000.-**

Sehingga total keseluruhannya sebesar **Rp. 1.137.955.000.-**

- 2) Kerugian LISEN APULINTA :

Hal. 27 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materil sebesar **Rp. 87.990.000.-**
- immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000.-**

Sehingga total keseluruhannya sebesar **Rp. 1.087.990.000.-**

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, telah diatur secara limitatif besaran nilai ganti kerugian yang dapat diajukan oleh Pemohon yaitu:

- Ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP **paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
- Ayat (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Ayat (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) **tidak sesuai (bertentangan)** dengan Undang-Undang (Vide Pasal 9 PP RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP) dikarenakan diajukan melebihi dari batas maksimal dari nilai yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, permohonan ganti kerugian dapat diajukan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) **namun dengan syarat** mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, dan dapat juga diajukan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) **namun dengan syarat** mengakibatkan mati. Dimana hingga saat ini Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) dalam keadaan baik-

Hal. 28 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



baik saja tidak mengalami luka sedikitpun baik pada saat ditangkap dan ditahan oleh Termohon I.

Bahwa oleh karena Permohonan Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Tidak Sesuai (Bertentangan) Dengan Undang-Undang, maka patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON GUGUR DEMI HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dijelaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek praperadilan yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Namun setelah adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dimana Objek Praperadilan kemudian diperluas menjadi :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan

Hal. 29 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



utama pelembagaan praperadilan dalam KUHP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal. 2 – 4).

Bahwa dasar atau alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING, dkk.,) sebagaimana tertuang di dalam Permohonannya tertanggal 1 Desember 2025 adalah dikarenakan Termohon I telah menangkap dan menahan Para Pemohon tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum yang diterapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Praperadilan (Vide Posita Permohonan Pemohon halaman 9 s/d 15, halaman 23 s/d 25).

Bahwa berdasarkan Pasal 81 KUHP dijelaskan *“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dijelaskan ***“Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut : (d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”***;

Bahwa terhadap perkara pokok dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian subs melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING dengan Tersangka / Terdakwa EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA (ic. Para Pemohon), ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum dan kemudian terhadap tersangka beserta barang bukti telah diserahkan oleh Termohon I kepada Penuntut Umum (P22), selanjutnya Kejaksaan Negeri Langkat telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Stabat dan kemudian perkara tersebut

Hal. 30 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



telah diperiksa di Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 September 2024 dengan agenda Pembacaan Dakwaan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP terhadap Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan **Gugur demi Hukum** dikarenakan perkara pokok sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa selain ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, gugurnya suatu permohonan Praperadilan juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUUXIII/2015 yang memutuskan bahwa **batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon**. Sehingga dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon gugur demi hukum atau menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

d. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Pemohon tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), selain itu Posita dan Petitum harus Relevan (tidak mengada-ada);

Bahwa sebagaimana Posita Permohonan Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING, dkk.,) tertanggal 1 Desember 2025 pada halaman 18 s/d 22 tentang timbulnya kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Para Pemohon disandarkan pada hal yang tidak Relevan (mengada-ada), antara lain :

- 1) Biaya Hidup selama di Tahan di Polres Binjai selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 5.880.000.- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING dan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk LISEN APULINTA. Padahal biaya makan Para Pemohon setiap harinya telah disediakan/diberikan oleh Polres Binjai, dimana pemberian makan tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan, sehingga Posita

Hal. 31 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Para Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);

2) Biaya Hidup selama di Tahan di Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 14.075.000.- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING dan sebesar Rp. 10.990.000.- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk LISEN APULINTA. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 huruf d) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan tahanan berhak mendapatkan atas makanan yang layak, yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 58 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2025, sehingga Posita Para Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);

3) Biaya Selama Kunjungan 1 x Seminggu ke Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING dan sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk LISEN APULINTA, dimana kunjungan adalah Hak dari Keluarga Para Pemohon dan bukan suatu keharusan yang tidak ada relevansinya dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon I;

4) Biaya Catering Lauk Makanan di Rutan Tanjung Pura sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING dan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk LISEN APULINTA, Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 huruf d) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan tahanan berhak mendapatkan atas makanan yang layak, yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 58 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2025, sehingga Posita Para Pemohon tersebut sangat-sangat tidak relevan (mengada-ada);

5) Biaya Lawyer (Pengacara) Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk EDY SENTOSA GINTING dan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk LISEN APULINTA, Padahal penggunaan Jasa Advokat/konsultan Hukum merupakan Hak Para Terdakwa dan baik para Terdakwa maupun penasehat hukum/kuasa hukum telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat Honorarium yang wajib dibayarkan

Hal. 32 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



oleh para Terdakwa apabila menunjuk penasehat hukum/kuasa hukum sendiri. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar penasehat hukum/kuasa hukum maka berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Dimana didalam Posita dan Petitum Para Pemohon juga mendalilkan nilai kerugian Immateril yang dialami oleh Para Pemohon atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon I yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), padahal ganti kerugian paling banyak diatur dalam Pasal 9 angka 4 PP 92/2015 yaitu sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) itupun dengan alasan yang mengakibatkan mati, padahal hingga saat ini Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING, dkk.) masih dalam keadaan baik-baik saja tidak mengalami luka sedikitpun baik pada saat ditangkap ataupun ditahan oleh Termohon I, sehingga dalil Para Pemohon tersebut sangat kabur dan mengada-ada. Bahwa selain itu untuk pemenuhan tuntutan kerugian (*immaterial*) berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* berdasarkan **yurisprudensi putusan PK. MA No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan dan dalam hal ini harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian**. Namun faktanya pada saat Para Pemohon ditangkap ataupun ditahan oleh Termohon I keadaanya baik-baik, dengan demikian kerugian immateriil yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.

e. PERMOHONAN PARA PEMOHON ERROR IN PERSONA

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, mengatur :

- 1) Pasal 11 ayat (1); pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan;
- 2) Pasal 11 ayat (3); tata cara pembayaran ganti rugi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Hal. 33 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, mengatur :

- 1) Pasal 2 ayat (1); bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, penerima hak tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan.
- 2) Pasal 3 huruf c; bahwa putusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan diantaranya **bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga.**

Bahwa mengingat perkara aquo yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu terkait tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) yang telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Menangkap dan Menahan Para Pemohon adalah merupakan Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk Kapolres Binjai) maka permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon mekanismenya **“bukan melalui Kementerian Keuangan”** melainkan menjadi tanggungjawab kementerian/Lembaga yang melakukan tindakan tersebut.

Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian (terkait tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta Penetapan Tersangka) sebelumnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah pernah menerima **surat dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-526/AG.5/2023, tanggal 16 Oktober 2023** perihal Penerusan Surat Permohonan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 59/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, yang ditujukan kepada Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI yang **pada intinya terhadap tuntutan pembayaran penggantian kerugian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan RI, maka penyelesaian terhadap tuntutan ganti kerugian merupakan tanggung jawab dan wewenang Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.**

Bahwa oleh karena salah satu Petitum Permohonan Para Pemohon adalah meminta kepada Turut Termohon I (Ic. Kementerian

Hal. 34 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Utara) untuk turut membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Para Pemohon atas tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ic. Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Langkat (Ic. Termohon II), maka tindakan Para Pemohon EDY SENTOSA GINTING, dkk., yang menjadikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Utara selaku Turut Termohon I dan meminta kepada Turut Termohon I untuk membayar kerugian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan Para Pemohon patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan *Error In Persona*, sehingga beralasan menurut hukum permohonan Para Pemohon Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Termohon I pada intinya menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon I yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2024 Termohon I (Ic. Kapolres Binjai) menerima Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING terkait dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian subs melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh EDY SENTOSA GINTING, LISEN APULINTA (Ic. Para Pemohon), SOPIANDIdan ANDI SYAHPUTRA yang terjadi di Afdeling 1B Blok 8 dan Blok 9 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kec. Sei. Bingei Kab. Langkat. Dimana tindakan Termohon I (Ic. Kapolres Binjai) menerima Laporan Polisi dari Pelapor KASIM SEMBIRING telah sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon I sebagai anggota Polri yang diatur di dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang berbunyi "Dalam rangka

Hal. 35 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: menerima laporan dan/atau pengaduan” dan **Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP;**

2. Bahwa kemudian atas Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING maka kemudian Termohon I segera melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/185/VII/2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/613/VII/2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024, adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I antara lain melakukan wawancara dan mengamankan barang bukti. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

3. Bahwa selanjutnya hasil Penyelidikan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 04 Juli 2024 dan kemudian pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB s/d 21.45 WIB bertempat di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Binjai dilaksanakan gelar perkara atas perkara yang dilaporkan oleh KASIM SEMBIRING dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

4. Bahwa kemudian Termohon I melakukan serangkaian proses Penyidikan atas perkara yang dilaporkan oleh KASIM SEMBIRING sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 614 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT / 615 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2024, adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I yaitu melakukan Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yaitu

Hal. 36 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



KASIM SEMBIRING (Pelapor), KANORES, COTNA GURUSINGA, BUDIMAN GINTING, RENALDI GINTING, JONI SILALAH, SP dan HITLER SIRAIT, selanjutnya melakukan Pemeriksaan (BAP) terhadap Para Pelaku SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) sebagai saksi, Melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti, rekaman video kejadian dan Mengumpulan Bukti Surat. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

5. Bahwa kemudian hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon I dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 wib s/d 10.20 WIB dengan kesimpulan : Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti 20 (dua puluh) Tandan Buah Segar dan rekaman video saat kejadian tanggal 04 Juli 2024, maka terhadap SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka an. SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: 127, 128, 129 dan 130 tanggal 05 Juli 2024. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;**

6. Bahwa oleh karena Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 yaitu keterangan saksi, surat, rekaman video dan petunjuk, maka untuk kepentingan proses penyidikan dan wewenang yang dimiliki oleh Termohon I (ic. Kapolres Binjai) sehingga terhadap Tersangka SOPIANDI SEMBIRING, ANDI

Hal. 37 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) dikekang sementara waktu kebebasannya (ditangkap) dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/247/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: SP.Kap/248/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING (Pemohon), Nomor: SP.Kap / 249 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA (Pemohon) dan Nomor: SP.Kap/250/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama SOPIANDI serta dibuatkan Berita Acara Penangkapannya. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 KUHP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

7. Bahwa kemudian tembusan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) diserahkan kepada keluarga para Tersangka yang diterima oleh SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Para Tersangka dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 18.25 WIB. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 8 November 2013;**

8. Bahwa selanjutnya terhadap Tersangka SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, dimana terhadap hak-haknya telah diberikan antara lain didampingi Panasehat Hukum dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates yang disediakan oleh Para Tersangka sendiri, namun saat diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, Para Tersangka tidak bersedia menjawab pertanyaan Penyidik, selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan dan wewenang yang dimiliki oleh Termohon I (ic. Kapolres Binjai) sehingga terhadap Tersangka SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) ditempatkan

Hal. 38 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



di tempat tertentu oleh Penyidik (ditahan) sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/149/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: SP.Han/150/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING, Nomor: SP.Han/151/VII/2024/Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA dan Nomor: SP.Han / 152 / VII / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 atas nama SOPIANDI serta dibuatkan Berita Acara Penahanannya. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

9. Bahwa kemudian tembusan Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) diserahkan kepada keluarga para Tersangka yang diterima oleh SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Para Tersangka dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates pada tanggal 05 Juli 2024 WIB. **Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 8 November 2013;**

10. Bahwa oleh karena masa penahanan para Tersangka akan habis, maka untuk kepentingan proses penyidikan kemudian terhadap SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) diterbitkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan sesuai Surat Nomor: B-494/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama ANDY SYAHPUTRA, Nomor: B-495/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama EDY SENTOSA GINTING, Nomor: B-496/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama LISEN APULINTA dan Nomor: B-497/L.2.25.3/Eoh.I/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 atas nama SOPIANDI SEMBIRING, yang mana tembusan surat perintah perpanjangan penahanan para Tersangka tersebut telah diserahkan kepada keluarga Tersangka yang diterima oleh SWANDHANA RADIPTA, S.H., M.Kn selaku Penasehat Hukum Para Pemohon dari Kantor Hukum TOMMY SINULINGGA & Associates

Hal. 39 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



pada tanggal 25 Juli 2024. Dengan demikian tindakan Termohon I (ic. Kapolres Binjai) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa atas upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Tersangka an. SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon), tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Tersangka (ic. Para Pemohon), dimana kemudian SOPIANDI SEMBIRING, ANDI SYAHPUTRA, EDY SENTOSA GINTING (Pemohon) dan LISEN APULINTA (Pemohon) melalui Kuasa Hukumnya Tommy Sinulingga & Associates **telah mengajukan Permohonan Praperadilan** ke Pengadilan Negeri Stabat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register **Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 08 Juli 2024**, dimana dalil/Petitum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh EDY SENTOSA GINTING, dkk. selaku Para Pemohon, **adalah untuk menyatakan tidak sah Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, tidak sah Penangkapan terhadap diri Para Pemohon dan tidak sah Penahanan terhadap diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Binjai** terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING, dimana upaya Praperadilan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015; Bahwa kemudian terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Sdr. EDY SENTOSA GINTING (ic. Pemohon), LISEN APULINTA (ic. Pemohon), ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI telah diperiksa dan diputus oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan **Putusan Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024, dengan Amar Putusan : Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil.**

Bahwa dengan demikian Upaya Paksa yang dilakukan oleh Kapolres Binjai cq Penyidik Satreskrim Polres Binjai dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka Sdr.

Hal. 40 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



EDY SENTOSA GINTING (ic. Pemohon), LISEN APULINTA (ic. Pemohon) ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 362 / VII / 2024 / SPKT / Polres Binjai / Polda Sumatra Utara, Tanggal 04 Juli 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor KASIM SEMBIRING adalah **SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH DIUJI DALAM PRAPERADILAN** sebagai Pranata yang diberi wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Tersangka.

12. Bahwa setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024 dan hasil dari serangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik, selanjutnya terhadap perkara dengan Tersangka EDY SENTOSA GINTING (ic. Pemohon), LISEN APULINTA (ic. Pemohon) ANDI SYAHPUTRA dan SOPIANDI dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat sesuai dengan Surat Kapolres Binjai Nomor: K / 163.b / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2024, yang mana dari hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara Para Tersangka di nyatakan lengkap (P21) sesuai dengan Surat Nomor: B-2890/L.2.25.3/Eoh.1/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

13. Bahwa selanjutnya terhadap Tersangka dan Barang Bukti dilimpahkan oleh Termohon I (ic. Kapolres Binjai) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat (ic. Termohon II) sesuai dengan Surat Nomor: K/203/IX/2024/Reskrim, tanggal 2 September 2024 dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 2 September 2024;

14. Bahwa kemudian perkara Para Tersangka/Terdakwa (ic. Para Pemohon) disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat dan di Putusan sesuai dengan Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I Andi Syahputra, Terdakwa II Edy Sentosa Ginting, Terdakwa III Lisen Apulinta dan Terdakwa IV Sopiandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 41 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



b. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

c.dst

15. Bahwa atas Putusan tersebut Terdakwa II Edy Sentosa Ginting dan Terdakwa III Lisen Apulinta mengajukan upaya hukum (Banding), sedangkan Terdakwa I Andi Syahputra dan Terdakwa IV. Sopiandi menerima Putusan tersebut, selanjutnya terhadap Banding yang diajukan oleh Terdakwa II Edy Sentosa Ginting dan Terdakwa III Lisen Apulinta telah di Putus oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai Putusan Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025, dengan amar Putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa II Edy Sentosa Ginting dan Terdakwa III Lisen Apulinta tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

d. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan.

e.dst.

16. Bahwa atas Putusan tersebut Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan upaya hukum (Kasasi) dan telah di Putus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025, dengan amar Putusan sebagai berikut :

a. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;

b. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi pada Negara.

17. Bahwa berdasarkan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Stabat didapatkan informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 758 K / Pid / 2025, **tanggal 6 Mei 2025** yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) pada **tanggal 09 Juni 2025**;

18. Bahwa setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025, terhadap Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) dikeluarkan dari Tahanan berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena

Hal. 42 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor: WP.2.PAS.PAS.39.PK.05.12-62,
tanggal 30 Januari 2025.

III. TENTANG BANTAHAN DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana upaya paksa tersebut dilakukan oleh Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Termohon I sebagai Penyidik berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Bahwa tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan atas diri Para Pemohon adalah sah menurut hukum karena telah diuji melalui Praperadilan sebagai Pranata yang diberi wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Tersangka sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana **Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024** Amar Putusannya : Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

3. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, pada pokoknya dalam amar Putusan bagian Mengadili Sendiri: **Menyatakan Terdakwa II Edy Sentosa Ginting dan Terdakwa III Lisen Apulinta tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;**

Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu “*Jika pengadilan berpendapat*

Hal. 43 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa lebih lanjut, sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah mengatur dengan tegas mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ganti rugi, yakni: **“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”**

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **kerugian karena dikenakan tindakan lain** ialah kerugian yang ditimbulkan oleh Pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Para Pemohon sebagaimana Permohonannya tertanggal 1 Desember 2025 tidak mendalilkan (mempermasalahkan) hal tersebut, maka patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak membahas dan mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka agar subjek hukum (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) berhak mengajukan tuntutan ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- 1) Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
- 2) Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
- 3) Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

Bahwa selanjutnya KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan pasal 95 ayat 1 khususnya yang frasanya berbunyi “tanpa

Hal. 44 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, dimana kata “Tanpa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan, jadi yang dimaksud tanpa alasan dalam pasal ini adalah tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan tidak disertai dengan dasar atau alasan, sedangkan yang dimaksud dengan keliru adalah salah;

Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”**, unsur tersebut secara nyata tidak terpenuhi karena Termohon I telah melakukan proses Penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana telah Termohon I jelaskan pada BAB II. TENTANG POKOK PERKARA, dan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I berupa Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Para Pemohon telah diuji oleh Praperadilan sebagaimana Putusan **Nomor: 6/Prapid/2024/PN.Stb, tanggal 12 Agustus 2024** dan dinyatakan sah menurut hukum, demikianpun baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, **tidak terdapat pertimbangan hukum baik pada tingkat pertama maupun Kasasi yang menyatakan adanya tindakan Termohon I yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;**

Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan mengenai orangnya”**, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, **tidak terdapat pertimbangan hukum baik pada tingkat pertama maupun Kasasi yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum;**

Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”**, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Hal. 45 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Bahwa dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak, karena terbukti Para Pemohon melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Adapun tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana fakta persidangan bukan merupakan suatu kekeliruan hukum yang diterapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Termohon I tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dituntut ganti kerugian. Oleh karena itu, terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa perlu Termohon I sampaikan bahwa tidak setiap putusan bebas/lepas dari segala tuntutan membawa konsekuensi pemberian ganti rugi, misalnya dalam perkara Permohonan Ganti Rugi **Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg.** di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum yang tertuang pada halaman 46 alenia 2, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)....Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu

Hal. 46 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa...dst”;

Bahwa apabila perbuatan atau tindakan POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas/lepas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

Bahwa hal senada juga termuat di dalam pertimbangan Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, yakni pada halaman 46 sebagai berikut : *“Menimbang bahwa dalam putusan kasasi Nomor 18 K/PID.SUS/2018 Jo. No. 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. setelah Hakim Praperadilan meneliti putusan tersebut, maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;”*.

Bahwa dikarenakan terhadap proses penyidikan pidana yang dilakukan oleh Termohon I telah sesuai dengan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan Termohon I tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya.

Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 yang menjadi dasar permohonan praperadilan *a quo*, didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan putusan pidana didasarkan pada pertimbangan tidak relevan dan tidak sesuai fakta

Hal. 47 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung beranggapan dalam peristiwa adanya pelanggaran melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap karyawan PT. Serdang Hulu ada terkandung suatu sengketa keperdataan mengenai siapa sebenarnya pihak yang berhak;

Bahwa hal itu menunjukkan perbuatan Para Pemohon memang terbukti secara hukum namun Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan terdapat unsur sengketa keperdataan yang belum diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I adalah sah dan tidak dinyatakan terjadi kesalahan/pelanggaran oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana *a quo*;

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990** yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal, fakta hukum serta yurisprudensi tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP sehingga permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon I, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Para Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon I untuk seluruhnya.

Hal. 48 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Termohon Praperadilan I Dan Termohon Praperadilan II Dalam Menetapkan Tersangka, Menangkap, Dan Menahan Serta Menuntut Pemohon Praperadilan Tanpa Alasan Berdasarkan Undang-Undang Atau Hukum Yang Diterapkan Sehingga Memberikan Kerugian Kepada Pemohon Praperadilan.
2. Bahwa Penahanan Terhadap Pemohon Praperadilan Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemohon Praperadilan.
3. Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan Serta Penuntutan Terhadap Pemohon Praperadilan Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Serta Tidak Profesional.

Bahwa Termohon Praperadilan II menyampaikan jawaban/tanggapan atas alasan permohonan Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II tersebut yang ada relevansinya dalam posisi sebagai Termohon Praperadilan II pada Posita sebagai berikut:

Tanggapan Termohon Praperadilan II:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan Ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Hal. 49 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP).

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 KUHP). Bahwa terhadap ganti kerugian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 95 KUHP yang berbunyi:

- a. Ayat (1) berbunyi *"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan."*
- b. Ayat (2) berbunyi *"tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77."*
- c. Ayat (3) berbunyi *"tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."*
- d. Ayat (4) berbunyi *"untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan."*
- e. Ayat (5) berbunyi *"Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."*

Bahwa setelah mempelajari permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II yaitu pada intinya Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II merasa keberatan terhadap Termohon Praperadilan II terkait ranah Penahanan dan Penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hal. 50 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Bahwa Termohon Praperadilan II menerima SPDP dari Termohon Praperadilan I pada tanggal 5 Juli 2024. Setelah itu Termohon Praperadilan II memeriksa berkas perkara penyidikan dari Termohon Praperadilan I **(telah sesuai dengan Pasal 14 huruf a KUHAP)**. Setelah meneliti berkas perkara, Termohon Praperadilan II menyatakan berkas perkara lengkap dan menentukan berkas perkara tersebut sudah layak dilimpahkan ke pengadilan dengan menerbitkan P-21 **(telah sesuai dengan Pasal 139 KUHAP)**. Kemudian Termohon Praperadilan II menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari Termohon Praperadilan I **(telah sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP)**. Penahanan lanjutan oleh Termohon Praperadilan II ditingkat penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum **(telah sesuai Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) KUHAP)**. Termohon Praperadilan II melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat **(telah sesuai Pasal 143 ayat (1) KUHAP)**. Termohon Praperadilan II melaksanakan Penetapan Hakim **(Pasal 14 huruf j KUHAP)**.

Dalam hal ini mungkin Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II lupa bahwa alasan diajukannya permohonan ini adalah dikarenakan Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid/2025 Tanggal 6 Mei 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 72/PID/2025/PT MDN Tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa terhadap proses perkara pidana tersebut, Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II juga dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal **13 September 2024** sampai dengan **12 Oktober 2024**, kemudian diperpanjang sejak tanggal **13 Oktober 2024** sampai dengan **11 Desember 2024**; Kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II ditahan sejak tanggal **25 November 2024** sampai dengan **24 Desember 2024** dan diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Medan sejak tanggal **25 Desember 2024** sampai dengan **22 Februari 2025**;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa yang melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II, **bukan hanya** Termohon Praperadilan I dan Termohon Praperadilan II namun Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan juga telah melakukan penahanan dengan mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II, tetapi Pemohon

Hal. 51 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II **tidak menarik** pihak Pengadilan/Mahkamah Agung dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Termohon dalam perkara ini, padahal kerugian yang didalilkan (lamanya masa penahanan) juga merupakan akibat dari penetapan Hakim. Oleh karena itu, permohonan ini cacat formil karena kurang pihak.

Bahwa Termohon Praperadilan II meyakini keseluruhan proses acara pidana terhadap Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak secara profesional.**

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan II mengapresiasi niat dari Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II untuk memperoleh ganti kerugian. Hal tersebut dikarenakan Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II sebelumnya **telah** mengajukan prihal “gugatan perbuatan melawan hukum” melalui **mekanisme hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri Stabat**. Hal tersebut telah terregister dengan Perkara Perdata Nomor **49/Pdt.G/2025/PN Stb tanggal 9 Juli 2025**. Terhadap Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Stb telah putus pada tanggal 17 September 2025 dengan amar : (1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut (kompetensi absolut) tersebut; (2) Menyatakan Pengadilan Negeri dalam lingkungan Perdata Pada Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Perdata ini; (3) Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena Putusan Perdata tersebut, **menjadi dasar** Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II untuk mengajukan kembali ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II ke ranah Praperadilan. Namun Termohon Praperadilan II sangat menyayangkan hal tersebut tidak dicantumkan dalam Dasar Hukum Permohonan Praperadilan oleh Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II, yang dimana pada intinya isi “**gugatan perbuatan melawan hukum**” dan isi “**permohonan praperadilan ganti kerugian**” adalah sama mengenai ganti kerugian. Akan tetapi terhadap perkara *aquo*, Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II telah mendaftarkan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Stabat. Lalu hal tersebut telah terregister dengan Nomor Perkara : **6/Pid.Pra/2024/PN Stb** dengan Pemohon I Edy Sentosa Ginting, Pemohon II Lisen Apulinta Sembiring, Pemohon III Andi Syahputra, Pemohon IV Sopiandi Sembiring.

Hal. 52 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Nomor Perkara : 6/Pid.Pra/2024/PN Stb tersebut, telah putus pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Amar Putusannya : 1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon; 2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil.

Bahwa meskipun mekanisme praperadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan ganti rugi (apabila perkaranya *tidak diajukan ke Pengadilan Negeri* atau terkait tindakan penyidikan/penahanan yang tidak sah), namun terhadap Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan perbuatan tindak pidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 214 PK/Pid/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 72/PID/2025/PT MDN Tanggal 24 Januari 2025, mekanismenya berbeda, **bukan kembali ke mekanisme praperadilan**. Praperadilan lebih berfokus pada keabsahan proses penyidikan/penahanan awal sebelum masuk ke pokok perkara serta apabila perkaranya *tidak diajukan ke Pengadilan Negeri*.

Bahwa Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II dalam permohonannya pada halaman 18 sampai halaman 22 mengabaikan ketentuan yang telah mengatur besaran ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yaitu besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini karena Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II tidak mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, atau Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II tidak meninggal dunia; *Bahwa pemenuhan tuntutan kerugian (immateriil) diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono berdasarkan yurisprudensi putusan PK. MA No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan, dalam hal ini harus dibuktikan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*

Namun faktanya pada saat Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II ditangkap ataupun ditahan keadaannya baik-baik, maka para Pemohon gagal membuktikan adanya kerugian spesifik selain perasaan tidak nyaman yang wajar dialami oleh setiap orang yang sedang menjalani proses hukum. dengan

Hal. 53 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kerugian yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II adalah mengada-ada sehingga **patut untuk ditolak**.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pra-Peradilan, memutuskan :

- 1. Menolak seluruh alasan Permohonan Pra-Peradilan atas nama Pemohon Praperadilan I EDY SENTOSA GINTING dan Pemohon Praperadilan II LISEN APULINTA SEMBIRING;**
- 2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Praperadilan I EDY SENTOSA GINTING dan Pemohon Praperadilan II LISEN APULINTA SEMBIRING.**

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon.**
- 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:**
 - Termohon I dan Termohon II dalam menetapkan tersangka, menangkap, dan menahan serta menuntut Para Pemohon dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasl 53 ayat (1) KUHP, Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP, tanpa alasan berdasarkan UU atau hukum yang diterapkan yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta tidak profesional. (posita huruf A halaman 9-14 dan huruf C halaman 23-27 Permohonan)
 - Berdasarkan putusan Kasasi Nomor 758 K/Pid/2025, perbuatan Para Pemohon dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Para Pemohon dari tuntutan. (posita angka 5 halaman 11-14 Permohonan)
 - Penahanan terhadap Para Pemohon menimbulkan kerugian Rp137.955.000,00 terhadap Pemohon I dan Rp87.990.000,00 terhadap Pemohon II, Rp1.225.945.000,00 dan *dwangsom* Rp5.000.000,00 per hari. Permohonan *a quo* diajukan berlandaskan Pasal 95 KUHP (posita huruf B halaman 15-23 dan petitum angka 2-8 Permohonan)
- 3. Bahwa Kanwil DJKN Sumatera Utara cq. Turut Termohon menanggapi dalil-dalil Para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:**
 - Permohonan ganti rugi Para Pemohon dalam praperadilan telah melewati jangka waktu sesuai Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983

Hal. 54 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



jo. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015).

b. Para Pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum karena permohonan ganti rugi yang diajukan Para Pemohon merupakan *post trial* (setelah adanya putusan lepas) sehingga hal tersebut bukan merupakan kewenangan Praperadilan.

c. Permohonan Para Pemohon *error in persona* sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* selain itu terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon.

d. Bahwa proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Para Pemohon yang dilakukan Termohon I dan II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHAP, UU POLRI dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Para Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 92 Tahun 2015.

e. Tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Pemohon kepada Turut Termohon, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan/atau pengajuan anggaran oleh K/L yang terkait langsung dengan permasalahan dhi. Termohon I dan/atau Termohon II.

4. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Para Pemohon, maka Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. **DALAM EKSEPSI**

A. **Eksepsi Permohonan Para Pemohon Telah Lewat Waktu**

1. Bahwa Para Pemohon sebagaimana dalil Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP *a quo* diajukan atas adanya putusan Kasasi Nomor 758 K/Pid/2025. (posita angka 5 halaman 11-14 Permohonan)

2. Bahwa setelah Turut Termohon telusuri, sesuai informasi dari SIPP PN Stabat, Putusan Kasasi Nomor 758 K/Pid/2025 diputus pada tanggal 6 Mei 2025 dan pemberitahuan putusan kasasi tersebut telah dilaksanakan kepada semua pihak termasuk Para Pemohon yang diterima pada tanggal 10 Juni 2025.

3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015 berbunyi:
“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung

Hal. 55 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”

4. Bahwa sesuai amanat pasal tersebut, dikarenakan Para Pemohon telah menerima putusan perkara pidana tersebut pada tanggal 10 Juni 2025, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo paling lambat pada tanggal 10 September 2025, sehingga Permohonan a quo telah melewati waktu sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015.

5. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, sebelum permohonan a quo, Para Pemohon telah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Para Termohon dan Turut Termohon dalam Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Stb dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Para Termohon dan Turut Termohon dan telah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa adanya perkara perdata tersebut, tidak serta merta menunda jangka waktu permohonan a quo, karena sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015, jangka waktu **pengajuan permohonan ganti kerugian sesuai Pasal 95 KUHAP dihitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan terkait perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, bukan sejak putusan permohonan ganti kerugian dalam perkara perdata yang diajukan Para Pemohon.**

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan PN Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Skt jo. 282/Pdt/2021/PT SMG jo. 1295 K/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, halaman 83 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat sebagaimana telah konstantir di atas terkait tindakan hukum tertentu dalam proses penegakan hukum perkara pidana, maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui praperadilan. Namun upaya itu sendiri tertutup kemungkinan karena dari alat bukti sempurna dari kedua belah pihak telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Penggugat sebagaimana Pasal 95 KUHAP. Gugatan perdata biasa tidak dapat dijadikan pilihan apabila Para Penggugat tidak memanfaatkan lembaga praperadilan dari awal.”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Permohonan a quo telah lewat waktu sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

B. Eksepsi Para Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum

Hal. 56 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



1. Bahwa meskipun Para Pemohon tidak menyebutkan dasar hukum permohonan Para Pemohon namun dikarenakan alasan permohonan Para Pemohon karena tindakan Termohon I dan II tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka permohonan ganti kerugian sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Para Pemohon tersebut, merupakan alasan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

9. Bahwa ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan yang artinya bersifat *pre trial* diatur dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP; dan
- b. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili atau *post trial* yang mana diajukan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP.

10. Bahwa pemisahan dari dua jenis ganti kerugian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan *criminal justice system* yang berlaku di seluruh dunia yang menerapkan adanya tindakan yang bersifat pra ajudikasi dan tindakan yang bersifat pasca ajudikasi di mana tujuan dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya untuk memberikan hak *due process of law* bagi warga negara untuk menjalani proses hukum atas dirinya sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.

11. Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ganti kerugian yang merupakan tindakan *pre trial* dan *post trial* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa **permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan dari Praperadilan** yang mana permohonan ganti kerugian tersebut akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 82 ayat [1] huruf d KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015), sedangkan terhadap **permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap.**

Hal. 57 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



b. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* sebisa mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Para Pemohon ganti kerugian (*vide* Pasal 95 ayat [4] KUHAP), sedangkan permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkaranya belum diajukan ke Pengadilan sehingga belum pernah diperiksa oleh Hakim.

c. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk terkait permohonan ganti kerugian melalui Surat Mahkamah Agung Nomor 2569/TU/85/2207/1985, yang memberikan petunjuk antara lain:

- 1) Pengadministrasian dibuatkan register tersendiri.
- 2) Menurut Pasal 96 ayat (1) KUHAP, keputusan pemberian ganti kerugian adalah merupakan “putusan” bentuknya saja “penetapan”, oleh karena itu dapat dimohonkan banding atau kasasi.

d. Permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan produknya berbentuk putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum, sedangkan **permohonan ganti kerugian yang bersifat *post trial* bukan merupakan kewenangan Praperadilan** meskipun hukum acaranya mengikuti Praperadilan namun produknya berbentuk penetapan sehingga masih dapat diajukan upaya hukum.

12. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat *pre trial* dan bersifat *post trial*, meskipun keduanya menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara Praperadilan, namun memiliki perbedaan yang sangat fundamental baik dari segi proses meliputi registrasi dan penunjukan hakim, produk hukum berbentuk putusan ataupun penetapan, serta konsekuensi hukum dari produknya yang dapat dilakukan upaya hukum sehingga tidak dapat dicampuradukkan antara yang satu dengan yang lainnya.

13. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan ganti kerugian akibat dari suatu produk putusan kasasi yang menurut Para Pemohon adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/PID/2025, **dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, termasuk yang bersifat *post trial*, yang bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan.**

14. Bahwa ketentuan tersebut telah diikuti oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam beberapa perkara praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang kemudian diputus dengan amar putusan menyatakan

Hal. 58 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) yaitu:

a. Pertimbangan Hukum Putusan PN Airmadidi Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Arm

"Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan Para Pemohon, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut pada dasarnya ditujukan agar diperiksa dan diadili oleh Hakim Praperadilan sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya baik dalam perihal surat, uraian posita, serta petitum surat permohonan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya merupakan akibat dari suatu putusan namun diajukan melalui lembaga Praperadilan adalah tidak tepat dan cacat secara formal;

"Menimbang bahwa apabila mencermati bukti P-1 yaitu Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Petikan Putusan Nomor 968 K/Pid/2020 diketahui bahwa petikan putusan tersebut diterima oleh Para Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2021 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Pemohon masih memiliki waktu untuk mengajukan kembali ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo agar selanjutnya pada saat diajukan kembali, permohonan Para Pemohon sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Para Pemohon di tingkat pertama;

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah objek Praperadilan sehingga bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan, oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);"

b. Pertimbangan Hukum PN Palangkaraya Nomor 7/Pid.Prap/2023/PN.Plk

"Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka yang diajukan dalam ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau

Hal. 59 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu Ganti Kerugian, pengaturannya dalam KUHAP berada diluar pengaturan tentang Praperadilan. Yang sering disalahpahami dari Pasal 95 KUHAP adalah Pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. Frasa “mengikuti acara praperadilan” sering disalahpahami bahwa Pasal 95 KUHAP adalah masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan. Pasal 77 KUHAP telah jelas memberi batasan kewenangan lembaga Praperadilan, yakni sah atau tidaknya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang mana yang mana ranah waktunya adalah sebelum proses persidangan pokok perkara. Pasal 95 KUHAP diatur tersendiri diluar pengaturan tentang Praperadilan. Hanya saja untuk persidangannya mengikuti acara praperadilan. Harus dibedakan lembaga atau rezim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang dan kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP...sedangkan ganti kerugian sebagaimana Pasal 95 KUHAP dilakukan setelah adanya putusan dari persidangan pokok dan bukanlah masuk dalam kewenangan lembaga atau rezim praperadilan... Menimbang bahwa dari sistematika permohonan yang diajukan Para Pemohon, termasuk juga uraiannya sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam permohonan Para Pemohon, terlihat jelas bahwa yang dimaksud Para Pemohon dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon adalah lembaga atau rezim Praperadilan. Padahal sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan diatas, lembaga atau rezim Praperadilan berbeda dengan lembaga atau rezim ganti kerugian....namun persidangannya bukan persidangan dalam lembaga atau rezim praperadilan.

Hal. 60 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



...Memang dalam uraiannya Para Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Para Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias...".

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti permohonan ganti kerugian oleh Para Pemohon merupakan *post trial*, bukan merupakan kewenangan Praperadilan—sehingga Para Pemohon salah mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, Turut Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. **Eksepsi Permohonan Error In Persona**

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam posita permohonan pada halaman 11-14 diketahui bahwa Para Pemohon menuntut ganti rugi karena menurutnya telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 758 K/PID/2025 yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan penuntut umum sejak Putusan tingkat pertama.

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa **Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Para Pemohon** dalam perkara pidana *a quo*, sehingga permohonan Para Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan permohonan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Para Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan.

3. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu permohonan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya.

Hal. 61 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



4. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Para Pemohon dan Turut Termohon mengenai perkara pidana tersebut sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.

5. Bahwa *quod non* Turut Termohon diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP Nomor 92 Tahun 2015), yang mengatur sebagai berikut:

"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"

Namun **secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi Para Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.** *Original intent* dari Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah kewenangan pembayarannya melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 **secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan terkait putusan tentang ganti kerugian.** Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan *cq.* Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

Hal. 62 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

8. Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo*, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon.

9. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H. dalam putusannya Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan *"..... pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (vide Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak- pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa"*. Oleh karenanya didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, **"Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan**

Hal. 63 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa ***“suatu permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”***.

11. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Para Pemohon mempermasalahkan tindakan penyidikan yang dilakukan kepada Para Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada Para Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Para Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa secara akademis mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Para

Hal. 64 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Pemohon.

b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum Para Pemohon dan Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).

13. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, **pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan in casu Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan**, Para Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Para Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/ Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II).** **Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran.** Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara a quo apabila (quod non) permohonan Para Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran

Hal. 65 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Para Pemohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, maka tindakan Para Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang salah alamat/error in persona, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo.

III. DALAM POKOK BANTAHAN

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

A. Adanya Putusan Lepas Para Pemohon Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Alasan Permohonan Ganti Kerugian Akibat Proses Penyidikan dan Penuntutan oleh Para Termohon

1. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan tersangka Para Pemohon, kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan bahwa **tidak setiap putusan lepas membawa konsekuensi pemberian ganti rugi**. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Ganti Rugi Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon dan Para Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"....Menimbang bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik

Hal. 66 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus lepas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum...”.

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) **Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa”.***

4. Bahwa dalam Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Para Pemohon **ditolak** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang **dengan pertimbangan hukum** yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka **tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.**

5. Bahwa selain perkara tersebut, terdapat Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;”.

6. Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”** sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonannya, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena **Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pencurian hasil perkebunan kelapa sawit sesuai Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014, dan pengancaman dengan kekerasan sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

7. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Para Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Para Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP jo. PP 92 Tahun 2015. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Para Pemohon berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 95 KUHP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

B. Para Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP

1. Bahwa dapat Turut Termohon jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu *“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP, unsur-unsur untuk dapat diajukannya permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau

Hal. 68 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
3. Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pencurian hasil perkebunan kelapa sawit sesuai Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014, dan pengancaman dengan kekerasan sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan mengenai orangnya”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang **menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum**. Bahwa Para Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHAP.
5. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
6. Bahwa dengan demikian, meskipun Para Pemohon telah diputus bebas, namun Para Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi.

C. Tuntutan Ganti Kerugian dan *Dwangsom* yang Dimohonkan oleh Para Pemohon Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas permohonan ganti kerugian Para Pemohon yang menurut Para Pemohon bahwa penahanan terhadap Para Pemohon menimbulkan kerugian Rp137.955.000,00 terhadap Pemohon I dan Rp87.990.000,00 terhadap Pemohon II, Rp1.225.945.000,00 dan *dwangsom* Rp5.000.000,00 per hari.
2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan tersebut jelas tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 secara

Hal. 69 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



lengkap mengatur sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 tersebut jelas diatur bahwa besaran ganti kerugian paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang termasuk dalam Pasal 95 KUHP, sehingga besaran ganti kerugian yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015.

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya meminta pembayaran ganti kerugian sebesar Rp137.955.000,00 terhadap Pemohon I dan Rp87.990.000,00 terhadap Pemohon II, Rp1.225.945.000,00, merupakan permohonan yang sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum karena melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa meskipun Para Pemohon telah diputus lepas, namun Para Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 11 PP 92/2015 tidak terpenuhi.

7. Bahwa selain itu, sesuai kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb halaman 55, sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyinggung mengenai ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp1.610.000.000,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), dan juga mengenai kerugian almarhum selama ditahan dengan total kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hal ini Hakim berpendapat Para Pemohon **tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena tidak berdasarkan dengan fakta yang ada** dikarenakan penghitungan jumlah penghasilan mata pencaharian dalam hal bidang usaha milik almarhum Rotua Parulian Saragih adalah tidak tetap dalam setiap bulannya..."*

8. Bahwa kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat

Hal. 70 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari asumsi Para Pemohon. Pada faktanya, dalam posita permohonannya, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan perincian mengenai bukti-bukti perhitungan ganti kerugian, akan tetapi hanya asumsi dari Para Pemohon semata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Para Pemohon tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Para Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat menolak dalil permohonan ganti kerugian Para Pemohon.

10. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Para Pemohon, dapat Turut Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti immateriil secara limitatif telah ditentukan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/1994, sebagai berikut:

“...ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

b. Bahwa pada faktanya, tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Para Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Para Pemohon.

c. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana.

d. Bahwa hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil.

11. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 telah diatur “*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian dan *dwangsom* Para Pemohon tidak berdasar hukum serta beban bagi Keuangan Negara, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat menolak dalil permohonan ganti kerugian Para Pemohon.

Hal. 71 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



D. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh K/L Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan

1. Bahwa permohonan ganti rugi Para Pemohon dilandaskan pada Pasal 11 PP 92/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri yang bergerak di bidang keuangan dhi. Turut Termohon.

2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya benar (*quod non*) Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.**

Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka **penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.**

d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 107 Tahun 2024, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian,

Hal. 72 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 107 Tahun 2024.

3. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Para Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran.

4. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bukti-Bukti Turut Termohon Mendukung Dalil Turut Termohon Dalam Perkara A Quo

Bahwa terhadap dalil/alasan Para Pemohon tersebut telah ditanggapi oleh Turut Termohon yang kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti antara lain:

No.	Nama Bukti	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa: 1. Permohonan Para Pemohon telah lewat waktu 3 bulan sejak petikan atau salinan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diterima Para Pemohon sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015; 2. Turut Termohon tidak serta merta dapat dituntut pembayaran ganti kerugian dalam perkara <i>a quo</i> dan dasar hukum tersebut tidak

Hal. 73 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



		dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara <i>a quo</i> .
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (5) huruf a pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hal itu menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga terkait, dalam hal ini adalah Termohon I dan II.
3.	Putusan PN Surakarta Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Skt	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terdapat putusan yang menyatakan bahwa Para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan ganti rugi seharusnya memilih upaya hukum praperadilan dari awal, bukan perdata. Selain itu, permohonan ganti rugi dalam praperadilan hanya dapat dilakukan maksimal 3 bulan sejak petikan atau salinan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diterima Para Pemohon sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015.
4.	3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonannya, unsur tersebut
5.	17/Pid.Gr/2017/PN.Smg	



		secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pencurian hasil perkebunan kelapa sawit sesuai Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014, dan pengancaman dengan kekerasan sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
--	--	---

IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Termohon berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan sudah seharusnya ditolak, karena permohonan Para Pemohon telah lewat waktu sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015 dan permohonan Para Pemohon *error in persona* sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* selain itu terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon.
2. Bahwa proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Para Pemohon yang dilakukan Termohon I dan II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, UU POLRI dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Para Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 92 Tahun 2015.
3. Bahwa pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon)

Hal. 75 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak ganti kerugian dan *dwangsom* yang dimintakan Para Pemohon;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II telah mengajukan tanggapan (duplik), sedangkan Turut Termohon tidak ada mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 72/Pid/2025/PT.Mdn, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor : 758 K/Pid/2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-3;
4. Fotokopi Lampiran Bukti transfer Biaya Hidup dan Kebutuhan selama Masa Penahanan, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-4;
5. Fotokopi Lampiran Bukti Finansial atas nama Anaria Br Ginting mulai dari bulan September 2025 sampai dengan Januari 2025, Fotokopi bukti

Hal. 76 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-5;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dimana tanda bukti surat yang meliputi P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari printout yang mana tidak dapat ditunjukkan di persidangan asli dari bukti surat tersebut, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ma'ruf Primadoli Tandjung**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Edy;
- Bahwa Saksi adalah teman kuliah 1 (satu) kelas Pemohon Edy;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon Edy pernah ditahan;
- Bahwa pada saat ditahan Juli 2024 sudah semester 5 (lima);
- Bahwa Uang kuliah 1 (satu) semester sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami berkuliah di Universitas Sumatera Utara (USU);
- Bahwa Pemohon Edy tinggal di sekitar Padang Bulan;
- Bahwa harga kos sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertahun;
- Bahwa status kuliah Pemohon tidak masuk/cuti;
- Bahwa Para Pemohon bebas pada Januari 2025;
- Bahwa hubungan Saksi hanya dengan Pemohon Edy, Pemohon adalah teman kuliah Saksi;
- Bahwa pada saat ditahan semester 5 (lima);
- Bahwa uang kuliah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam persemester;
- Bahwa Saksi kos di Padang Bulan;
- Bahwa Saksi pernah ke kos Edy 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali kenal Edy pada tahun 2022 saat kuliah semester 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Para Pemohon ditahan;

Hal. 77 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon di tahan pada bulan Juli 2024;
 - Bahwa Saksi mengunjungi pada saat di Polres Binjai;
 - Bahwa Saksi ikut sidang 1 (satu) kali;
 - Bahwa Pemohon Edy Sekarang berkuliah lagi;
 - Bahwa pada saat ditahan statusnya cuti;
 - Bahwa Saksi berkuliah Beasiswa;
 - Bahwa Pemohon Edy membayar uang semester seharga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi mengetahui karena Pemohon cerita kepada Saksi;
2. Saksi **Johanes Surbakti**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pemohon ditahan;
 - Bahwa Para pemohon ditahan pada bulan Juli 2024 dan bebas pada bulan Januari 2025;
 - Bahwa Para Pemohon ada berkunjung pada saat mereka ditahan;
 - Bahwa Setiap minggu keluarga para Pemohon berkunjung;
 - Bahwa keluarga Pemohon Edy berkunjung ke Lapas dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa biayanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali berkunjung;
 - Bahwa Edy bekerja di tempat yang sama dengan Sopiandi;
 - Bahwa Pemohon Edy tidak bekerja lagi saat ini;
 - Bahwa upah/gaji Pemohon Edy sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon Lisen Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui Edy;
 - Bahwa Saksi tidak tahu semester berapa saat Pemohon Edy ditahan;
 - Bahwa gaji Pemohon Sopiandi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Pemohon Edy;
 - Bahwa Pekerjaan mereka mengawasi kebun sawit;
 - Bahwa Pemohon Edy tidak kuliah lagi, Pemohon kerja dengan Sopiandi sebelum ditahan sebagai pengawas kebun;
 - Bahwa Pemohon Edy sering berkunjung kelapas satu minggu sekali ;
 - Bahwa rumah Saksi tidak jauh jaraknya dengan rumah Pemohon Edy;
 - Bahwa Pemohon Edy ditahan pada bulan Juli 2024 dan bebas pada bulan Januari 2025;
 - Bahwa Pemohon Edy ditahun 2024 masih berkuliah awalnya sebelum bekerja, tetapi Saksi tidak ingat bulan berapa tidak kuliah;

Hal. 78 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Edy mulai bekerja tidak tahu kapan, tetapi ditahun 2024;
- Bahwa Tentang kos dan kuliah Pemohon Edy Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui hanya dikampung saja;
- Bahwa jarak rumah Pemohon Edy dan Saksi sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa rumah Saksi duluan jika dari jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Edy bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Pemohon Edy karena diceritakan oleh Sopiandi mereka bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa diceritakan pada saat kami diwarung;
- Bahwa yang terlebih dahulu bekerja menjaga kebun adalah Sopiandi baru setelah itu Edy;
- Bahwa Pemohon Edy mulai bekerja pada tahun 2024 tetapi Saksi tidak mengetahui bulan berapa;
- Bahwa Pemohon Edy ditahan Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai libur kuliah, tetapi itu pada tahun 2024 sebelum ditahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Perkara Nomor: BP/95/VII/2024/RESKRIM, tanggal 22 Juli 2024 atas nama Tersangka Andi Syahputra, Edy Sentosa Ginting, Lisen Apulinta dan Sopiandi, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-1;
2. Fotokopi Putusan (Praperadilan) Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 6/Pid.Pra/2024/PN.Stb., tanggal 12 Agustus 2024. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Salinan, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut Salinan T1-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 72/PID2025/PT. MDN, tanggal 20 Januari 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Salinan, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-4;

Hal. 79 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 758 K/Pid/2025, tanggal 6 Mei 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Salinan, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor: WP.2.PAS.PAS.39.PK.05.12-62, tanggal 30 Januari 2025 atas nama EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-6;
7. Fotokopi print out Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Stabat terkait tanggal pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 758 K/Pid/2025, tanggal 6 Mei 2025 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Terdakwa EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA (ic. Para Pemohon) pada tanggal 09 Juni 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-7;
8. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 7/Pid.Prap/2024/PN.Blb, tanggal 7 November 2024, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T1-8;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 39/Pdt.G/2025/PN Stb tanggal 17 September 2025, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-1;
2. Fotokopi Penetapan Nomor 489/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penahanan 60 (enam puluh) hari atas nama Edy Sentosa Ginting. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor 489/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang Penahanan 30 (tiga puluh) hari atas nama Edy Sentosa Ginting. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (T-7) atas nama Edy Sentosa Ginting tanggal 02 September 2024. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-4;

Hal. 80 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



5. Fotokopi Penetapan Nomor 490/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penahanan 60 (enam puluh) hari atas nama Lisen Apulinta. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 490/Pen.Pid/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang Penahanan 30 (tiga puluh) hari atas nama Lisen Apulinta. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (T-7) tanggal 02 September 2024 atas nama Lisen Apulinta. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T2-7;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut TT-1;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut TT-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 83/Pdt.G/PN.Skt, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut TT-3;
4. Fotocopy Putusan 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut TT-4;
5. Fotocopy 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. Fotokopi bukti surat tersebut sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Prinoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut TT-5;

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepersidangan pada tanggal 6 Januari 2026, sedangkan Turut Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 81 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim akan menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan (Ganti Kerugian) Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon I dan Turut Termohon atas Permohonan Para Pemohon selain menyangkal dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Para Pemohon Daluarsa (Lewat Waktu);
2. Permohonan Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Tidak Sesuai (Bertentangan) Dengan Undang-Undang;
3. Permohonan Pemohon Gugur Demi Hukum;
4. Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
5. Permohonan Para Pemohon *Error In Persona*;
6. Para Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait eksepsi dan pokok perkara Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berdasarkan Pasal 362 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", sedangkan berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Hal. 82 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 32091, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, sehingga dengan demikian terhadap dasar hukum yang menjadi landasan Permohonan Praperadilan *in casu*, Hakim secara mutatis mutandis akan mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak saling bertentangan;

Menimbang bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan praperadilan dan atas jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon I dan Turut Termohon yang menyatakan Permohonan Para Pemohon Daluarsa (Lewat Waktu) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon I menyatakan pada pokoknya Para Pemohon adalah berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 1 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Posita Permohonan Pemohon halaman 5, 15, 16), dikarenakan dalam Perkara Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang didakwakan kepada Para Pemohon ternyata telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar Putusan : terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ([onslag van rechtvervolging](#)) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb., tanggal 21 November 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Banding) Nomor: 72 / PID / 2025 / PT. MDN, tanggal 24 Januari 2025 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor: 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025, berdasarkan data Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Stabat didapatkan informasi bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Para Pemohon (ic. EDY SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) pada tanggal 09 Juni 2025, maka jelas berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Para Pemohon harus mengajukan permohonan ganti kerugian untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 758 K / Pid / 2025, tanggal 6 Mei 2025 diterima atau paling lambat tanggal 09 September 2025, ternyata Permohonan Praperadilan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon (ic. EDY

Hal. 83 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA GINTING dan LISEN APULINTA) terkait tentang Ganti Kerugian diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 1 Desember 2025 atau sudah lebih 3 (tiga) bulan sejak Putusan inkrah diterima oleh para Pemohon (yakni tanggal 09 Juni 2025), sehingga dengan demikian Permohonan Para Pemohon telah Daluarsa (Lewat Waktu) atau bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHP, hal tersebut bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 7/Pid.Pra/2024/PN.Blb, tanggal 7 November 2024, oleh karena permohonan Praperadilan tentang ganti kerugian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Termohon menyatakan pada pokoknya Para Pemohon telah menerima putusan perkara pidana tersebut pada tanggal 10 Juni 2025, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* paling lambat pada tanggal 10 September 2025, sehingga Permohonan *a quo* telah melewati waktu sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *a quo* tersebut Para Pemohon telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil sangkahan Para Termohon dengan menyatakan Penafsiran Para Termohon yang menjadikan PP No. 92 Tahun 2015 sebagai dasar untuk menggugurkan hak Para Pemohon bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, serta menyimpang dari tujuan pembentukan PP tersebut yang sejatinya hanya bersifat administratif dan teknis prosedural, bukan sebagai instrumen pembatasan hak asasi warga negara. Dengan demikian PP No. 92 Tahun 2015 tidak boleh digunakan sebagai alat untuk meniadakan hak konstitusional Para Pemohon atas keadilan dan pemulihan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Para Termohon yang menyatakan praperadilan tidak dapat diajukan karena perkara pokok telah diputus secara nyata bertentangan dengan yurisprudensi konstitusional dan menolak permohonan Para Pemohon dengan alasan formal lewat waktu, padahal putusan bebas tidak murni (*onslag van rechtvervolging*) baru diperoleh setelah proses peradilan yang panjang hingga tingkat Peninjauan Kembali, akan mencederai rasa keadilan dan menafikan prinsip perlindungan hak asasi manusia;

Hal. 84 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Permohonan Para Pemohon terkait Ganti Kerugian selain mengacu pada Pasal 158 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 77 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) juga masih berlaku PP 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut pemberlakuan dari PP 92 tahun 2015 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 bermeterai cukup dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T1-1 sampai dengan T1-8;

Menimbang bahwa untuk untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang masing-masing diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-7;

Menimbang bahwa untuk untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang masing-masing diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan materi pokok dalam permohonan Tuntutan Ganti Kerugian ini Hakim akan melakukan *cross examination* atau pemeriksaan silang dalam arti luas dengan membandingkan

Hal. 85 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



secara langsung alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Para Pemohon maupun oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon di persidangan sehingga kebenaran formil dapat terwujud secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan tanpa mengurangi esensi atau makna dari pemeriksaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon mengajukan alat-alat bukti yang sama dan alat-alat bukti tersebut ternyata menghasilkan suatu fakta yang sama maka alat-alat bukti tersebut harus dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan secara mutatis mutandis dan tidak perlu dipertimbangkan masing-masing secara tersendiri;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama Pasal 1 butir 41 Jo. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal 1 butir 22 KUHAP jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), yaitu:

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”;
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka

atau terdakwa atau terpidana atas dasar:

- 1) terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
- 2) karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
- 3) karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat putusan pengadilan tentu mengacu pada suatu proses pembuktian yang sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku secara hukum materil maupun hukum formil, sedangkan ketentuan mengenai alasan dan prosedur penahanan dan penuntutan telah pula diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya putusan bebas (*vrijspreek*) atau putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolg*) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak secara otomatis menjadikan adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Dengan demikian haruslah dibuktikan apakah tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak dan sejauh mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian kepada Pemohon;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dahulu Pasal

Hal. 86 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menyebutkan:

- 1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus di sidang Praperadilan.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang Mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah Mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sekarang Pasal 173 KUHAP) hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati Permohonan Para Pemohon, Jawaban Para Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dihadirkan oleh Para Pihak tersebut Hakim berpendapat yang menjadi dasar diajukannya permohonan ganti kerugian in casu didasarkan pada salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 758 K / Pid / 2025 yang diputus tanggal 6 Mei 2025 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PID/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, T1-5 dan T1-7 serta berdasarkan pemeriksaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Stabat putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana Para Pemohon yang dalam hal ini telah

Hal. 87 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Petikan Putusan Kasasi perkara pidana pokoknya kepada Para Pemohon pada tanggal 9 Juni 2025, jika dihitung sejak tanggal Penerimaan Petikan Putusan tersebut pada tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan praperadilan tentang ganti kerugian oleh Para Pemohon didaftarkan pada tanggal 3 Desember 2025, sudah melebihi 5 (lima) bulan, dengan demikian maka telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait tuntutan ganti rugi Pemohon dapat dilakukan melalui pra peradilan, tetapi karena telah lampau waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sekarang Pasal 173 KUHP), maka tuntutan ganti rugi tersebut telah tertutup karena Permohonan Pemohon telah lewat waktu (*daluarsa*), sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Mahkamah Agung Republik Indonesia Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Morral Justice*, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Termohon terkait Permohonan Para Pemohon lewat waktu telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut untuk mempertimbangkan materi eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Turut Termohon telah dinyatakan diterima maka beralasan hukum Permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), dan oleh karenanya Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal. 88 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini demi keadilan layak dan patut untuk dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan terhadap pemberian ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan, dan berdasarkan Pasal 164 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, terhadap penetapan *a quo* tidaklah dapat dilakukan upaya hukum apapun dan bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*);

Mengingat Pasal 153 KUHP, Pasal 154 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Termohon I dan Turut Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
- Membebankan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, dan Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Turut Termohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merli Br Sidebang, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H., M.H.

Hal. 89 dari 89 hal. Penetapan Nomor 7/Pid.Prap/2025/PN Stb